

Contrato de Comisión Mercantil para Agentes de Seguros (el "Contrato") que celebran:

- (i) Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero ("Afirme"), en su carácter de comitente, representada en este acto por Ricardo Alvarado Garza y Pablo de León Cervantes;
- (ii) La persona física o moral señalada en la carátula del presente instrumento (el "Agente"), en su carácter de comisionista.

Al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

I.- Declara Afirme:

- a) Ser una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como institución de seguros, plenamente facultada para celebrar el presente Contrato, según consta en la escritura pública número 18,349 de fecha 2 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Gilberto Federico Allen, Notario Público número 33 con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa misma ciudad, bajo el número 653, volumen 430, libro número 3, segundo auxiliar, escrituras de sociedades mercantiles sección comercio, en fecha 6 de marzo de 1998.
- b) Haber otorgado a sus apoderados capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el presente Contrato en su nombre y representación.
- c) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el número SAF-980202-D99.
- d) Que cuenta con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar seguros de Vida y Daños, en los ramos de: i) responsabilidad civil y riesgos profesionales; ii) marítimo y transportes; iii) incendio; iv) automóviles; v) diversos; y vi) terremoto y otros riesgos catastróficos.

II.- Declara el Agente:

- a) En caso de ser persona moral: ser una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y que, dentro de su objeto social, se contemplan las actividades materia del presente Contrato.
- b) En caso de ser persona moral: haber otorgado a su(s) representante(s) o apoderado(s) capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el presente Contrato en su nombre y representación, lo que declara bajo protesta de decir verdad, acompañando para tal efecto copia de los poderes correspondientes.
- c) Contar con cédula vigente expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para ejercer la actividad de agente de seguros en las operaciones y ramos que se señalan en la carátula de este Contrato.

- d) Contar con un seguro vigente de responsabilidad civil profesional, por errores y omisiones, en términos de la normatividad aplicable.
- e) Conocer los planes, coberturas, condiciones y exclusiones de los diversos productos de seguros con los que cuenta Afirme, así como las tarifas y comisiones aplicables. Además de conocer en general, la normatividad vigente en materia de seguros.
- f) Que cuenta con la experiencia, capacidad técnica, financiera, administrativa, legal y demás recursos necesarios para el adecuado cumplimiento del presente Contrato.

III.- Declaran Afirme y el Agente (las "Partes")

- a) Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen, siendo su entera voluntad celebrar el presente Contrato, sin mediar error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento.

En virtud de lo anterior, las Partes están de acuerdo en otorgar y obligarse en los términos de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. – El presente Contrato, tiene por objeto regular los términos y condiciones, bajo los cuales, el Agente podrá intervenir en la contratación de seguros de Afirme, mediante el intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, comercialización y asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor conveniencia de los contratantes.

Lo anterior, en el entendido que, el Agente únicamente podrá intervenir en la contratación de seguros, cuyas operaciones y ramos tenga autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ("CNSF"), según se especifica en la carátula del presente Contrato.

SEGUNDA. Procedimiento de contratación. – El Agente se obliga a llevar a cabo lo siguiente:

Previo a la contratación

1. Informar al prospecto cliente, su estatus como Agente, identificando el tipo de autorización con la que cuenta, los productos comprendidos en la categoría autorizada, así como las aseguradoras para las cuales intermedia seguros.
2. Evaluar sus necesidades potenciales de protección o ahorro, a partir de un análisis de su perfil y aversión al riesgo.
3. Proporcionar al prospecto, información precisa en relación a los productos que, como resultado de la asesoría brindada recomiende contratar, así como respecto a las condiciones, exclusiones, riesgos, beneficios, obligaciones y derechos contenidos en los contratos respectivos, con el fin de que el prospecto cuente con los elementos necesarios para evaluar adecuadamente los diferentes productos que se le ofrecen. El Agente deberá proporcionar al prospecto una explicación y comparación objetivas de los diferentes productos disponibles, en términos de prima, coberturas y vigencia, que pueden adaptarse a sus intereses, necesidades, prioridades, perfil y aversión al riesgo.
4. Brindar al prospecto la asesoría necesaria de los productos sugeridos, considerando en todo momento su perfil y aversión al riesgo. En todo caso, el usuario deberá tener acceso al texto del contrato de seguro que le fue sugerido, explicándole (en caso de ser un contrato de adhesión) que también puede

consultarlo en el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS) que para tal efecto lleva la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

5. Darle a conocer la existencia de los seguros básicos estandarizados.
6. Informar de manera amplia y detallada sobre el alcance real de la cobertura contratada; las exclusiones; las condiciones especiales o particulares; la forma de conservarla, y las formas de terminación del contrato.
7. Entregar al solicitante o contratante de la póliza de seguro, el folleto sobre los derechos básicos de contratantes, asegurados y beneficiarios de Afirme.

Posterior a la venta

1. Dar seguimiento a los cambios en el perfil de riesgo del cliente, con el propósito de brindar, en su caso, la asesoría o recomendaciones para adecuar sus coberturas a dichos cambios.
2. Proporcionar cualquier información respecto a las modificaciones de la póliza que adquirió.
3. Asesorar en el proceso de reclamación o de posibles quejas ante Afirme.

En todo momento, el Agente deberá tener presente que su función de intermediación ha de realizarse con la debida lealtad al cliente, actuando como elemento de enlace y equilibrio entre Afirme y éste, anteponiendo los intereses legítimos del cliente y su lealtad a éste por encima de su propio beneficio. La cuantía de la retribución que obtenga por la realización de sus actividades, no deberá afectar la calidad de sus servicios.

El Agente deberá informar al cliente, de manera amplia y detallada, sobre el alcance real de la cobertura contratada, la manera de conservarla, terminarla, ampliarla o modificarla, brindar la información y el asesoramiento que se le solicite, únicamente en aquellos campos donde esté capacitado, aún después de ocurrido un siniestro, asesorando al cliente y advirtiéndole de las consecuencias de consignar datos inexactos u omitir circunstancias que afecten la valoración y posible liquidación de un reclamo, colaborando en caso de siniestro con Afirme y peritos, para una rápida tramitación y un justo finiquito del mismo.

En el ejercicio de sus actividades, el Agente deberá apegarse en todo momento a la información que Afirme le proporcione para este efecto, así como a las tarifas, pólizas, endosos, planes de seguros y demás circunstancias técnicas utilizadas por la aseguradora, absteniéndose de ofrecer coberturas de seguros innecesarias o no contempladas en el contrato, a fin de evitar confusiones y el demérito de la confianza de los clientes.

Las solicitudes de contratación que recabe el Agente, se entenderán como simples propuestas, por lo que no obligarán por sí mismas a Afirme. Esta última tendrá en todo momento derecho de rechazarlas. En caso de que Afirme acepte alguna oferta, podrá al mismo tiempo fijar las primas y extra primas que estime convenientes conforme a las normas respectivas; asimismo podrá señalar discrecionalmente el límite de su responsabilidad y, en general, señalar las condiciones de aceptación que juzgue prudentes, aun cuando éstas difieran de las contenidas en la oferta respectiva.

Una vez que Afirme haya aceptado la propuesta u oferta, el Agente deberá notificar los términos y condiciones definitivos de contratación al cliente respectivo. Afirme solo recibirá y tramitará como corresponda, los documentos elaborados con la intervención del Agente y que consten en los modelos legalmente registrados ante las autoridades regulatorias.

El Agente deberá entregar con toda diligencia a los contratantes, beneficiarios, asegurados o fiados, los documentos e información complementarios relativos a la contratación del seguro y, en caso de observar cualquier error u omisión, deberá gestionar que se subsane de manera inmediata. Asimismo, deberá incluir como

material de apoyo, un folleto explicativo dirigido al cliente, en el cual se describan sus principales responsabilidades conforme a lo que disponen las normas legales, reglamentarias y administrativas aplicables y las bases y políticas establecidas por Afirme, así como los trámites que el asegurado puede y los que no puede realizar a través de su conducto, aclarándole en todo momento al cliente:

- Que por ningún motivo ofrezca o acceda a entregar al Agente, dinero o contraprestación alguna, sin perjuicio de la comisión que éste reciba por parte de Afirme, por los servicios que preste o por servicios distintos a la intermediación.
- Que por ningún motivo acepte recibos de pago provisionales, informales o personales del Agente.
- Que por ningún motivo entregue anticipos por concepto de la contratación del seguro o de una cobertura adicional.
- Que verifique que la documentación concuerda con su solicitud y que dicha documentación contenga, en su caso, el registro del producto ante la CNSF.
- Que el Agente carece de facultades para aceptar riesgos y suscribir o modificar pólizas

Una vez aceptada la solicitud, el Agente deberá entregar al asegurado:

- La carátula de la póliza correspondiente;
- Las condiciones generales y la demás documentación relacionada con el seguro contratado, y
- El recibo expedido por Afirme contra el pago de las primas, explicando claramente al asegurado los elementos que debe contener para su plena validez.

TERCERA. Primas. – Una vez contratada la póliza, el Agente estará obligado a ingresar a Afirme, en un plazo que no podrá exceder de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su recepción, los cheques y el numerario que hayan recibido, por cualquier concepto, correspondiente a las pólizas contratadas con su intermediación, así como cualquier documento, pago o cantidad de dinero que les hubieren entregado con relación a dichas pólizas.

El Agente sólo podrá cobrar primas contra el recibo oficial expedido por Afirme, por lo que tendrá prohibido recibir anticipos o pago de primas con recibos distintos. Las primas así cobradas se entenderán recibidas directamente por Afirme.

Cuando el Agente reciba pagos mediante cheques, éstos deberán ser nominativos a favor de Afirme, y así lo hará constar en el recibo expedido por éste, consignando el número y los demás datos por los que pueda identificarse dicho título de crédito.

Para todos los efectos legales a que haya lugar, el Agente se considerará depositario de las cantidades de dinero, títulos, valores o cualquier documento o recuperación que reciba de los oferentes, contratantes, asegurados o cualquier otra persona en favor de Afirme.

En caso de incumplir con lo dispuesto en la presente cláusula, el Agente estará obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a Afirme, a sus asegurados o beneficiarios por reclamaciones de siniestros presentadas por estos últimos en contra de Afirme. De tal suerte que, el Agente se obliga a desembolsar de su propio peculio la reclamación respectiva, incluyendo tanto el monto por concepto de disposición de primas, como el monto que en su caso tenga que indemnizar Afirme a los contratantes, asegurados o beneficiarios por siniestros procedentes.

Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que procedan, el Agente autoriza e instruye expresa e irrevocablemente a Afirme para aplicar y compensar de las comisiones a que tenga derecho el propio Agente, el pago de cualquier cantidad que éste último hubiera retenido indebidamente y al de sus intereses, así como cualquier otra cantidad que sea pagadera por el Agente a favor de Afirme o de los asegurados de conformidad con el presente Contrato y demás normatividad aplicable. Dichas aplicaciones no podrán entenderse, en ningún caso, como concesión de crédito o de mayor plazo que el establecido en la presente cláusula, y tampoco podrán entenderse como perdón, desistimiento o autorización de ninguna especie. En caso de que el Agente no entregue en el tiempo establecido para ello, cantidad alguna, se causarán intereses moratorios, equivalentes a la cantidad que resulte de adicionar 3 (tres) puntos porcentuales a la Tasa TIIE publicada por el Banco de México en la fecha de que se trate, desde la respectiva fecha de pago, hasta el día en que quede totalmente pagada, los cuales serán pagaderos a la vista a favor de Afirme

CUARTA. Comisiones. - Por cada póliza de seguro contratada con la intermediación del Agente, Afirme se obliga a pagar a este último, por concepto de comisiones, los siguientes porcentajes, los cuales se calcularán invariablemente sobre primas netas efectivamente pagadas:

DAÑOS	
a) Riesgos ordinarios hasta 3,500,000.00 M.N. Sec.	25%
b) Riesgos Industriales y/o comerciales con Suma Asegurada arriba de 3,500,000.00 M.N.	20%
Riesgos Hidrometeorológicos (Huracán, Granizo e Inundación)	5%
Riesgos Hidrometeorológicos en Equipo Electrónico	5%
Riesgos Hidrometeorológicos en Incendio	5%
Terremoto y Erupción Volcánica	5%
Terremoto y Erupción Volcánica en Equipo Electrónico	5%
Terremoto y Erupción Volcánica en Incendio	5%
Transportes de Mercancías	18%
Cascos (Barcos y Aviones)	9%
Autos Residentes	10%
Camiones	8%
Motocicletas	8%
Autobuses y Microbuses	8%
Responsabilidad Civil General	20%
Responsabilidad Civil Familiar	20%
Responsabilidad Civil Viajero	5%
Calderas	18%
Cristales	15%
Robo	18%
Equipo de Contratistas	12%
Montaje y Rotura de Maquinaria	12%
Anuncios Luminosos	15%
Dinero y Valores	12%
Equipo electrónico	12%
Obra Civil	12%
Pólizas a todo riesgo y/o primer riesgo	Negociación Especial

VIDA					
I. PLANES INDIVIDUALES					
Pesos					
Temporales	1er Año	2º Año	3er Año	4º Año	5º Año
1 año	35%	C a d a r e n o v a c i ó n			
5 años	35%	20%	20%	20%	20%
10 años	45%	20%	20%	20%	20%
15 años	55%	20%	20%	20%	20%
20 años	60%	20%	20%	20%	20%
Protección Integral					
1 pago 10 años	12%	-	-	-	-
5 pagos 20 años	40%	13%	10%	10%	10%
10 pagos 20 años	40%	13%	10%	10%	10%
Previsiones Económicas Familiares					
20 pagos	50%	20%	20%	20%	20%
Plan de Vida Familiar					
Anual Renovable	Edad	C a d a r e n o v a c i ó n			
	Comisión				
	18-45 26%				
	46-55 18%				
	56-70 23%				

II. SEGUROS DE GRUPO	
1. Experiencia Global	
1er año	25% Máximo
Renovación	25% Máximo
2. Experiencia Propia	
1er año	50% Máximo
Renovación	50% Máximo

En caso de negocios que requieran respaldo de reaseguro facultativo, las comisiones podrán verse reducidas, por lo que se acordarán de manera especial y por separado.

No se considerarán como base para la determinación de las comisiones, las cantidades accesorias a las primas, tales como recargos adicionales, extra primas, gastos de expedición, impuestos y otras análogas.

Salvo pacto en contrario, dichas cantidades serán pagadas en el domicilio de Afirme. No obstante, Afirme podrá efectuar el pago a que se refiere esta cláusula, mediante cheque, depósito o transferencia electrónica en la cuenta bancaria que el propio Agente indique por escrito a Afirme.

Todas las comisiones serán pagadas en moneda nacional. En caso de primas determinadas en dólares o cualquier otra moneda extranjera, las comisiones serán pagadas conforme al tipo de cambio que determine el Banco de México el día de su pago, en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos en vigor.

En los casos de cancelación anticipada de los seguros y en general por cualquier devolución de primas a los asegurados, el Agente se obliga a devolver las comisiones y bonos que se le hubieran acreditado o pagado por los negocios de que se trate, así como a sufragar los gastos y honorarios que hubiera originado el trámite de los mismos; en caso de generarse cantidades a cargo del Agente por este motivo, el Agente reconoce adeudar dichas cantidades e instruye expresa e irrevocablemente a Afirme para su compensación contra pagos futuros. En caso de no tener saldo a su favor o no ser éste suficiente, se obliga a pagar a la vista a Afirme, las cantidades adeudadas, desde el momento en que surta efectos la cancelación correspondiente.

La obligación de Afirme relativa al pago de las comisiones referidas en la presente cláusula y que provengan de renovaciones o modificaciones de seguros, respecto del mismo riesgo o responsabilidad asumida, cesará en el caso de que los contratantes expresen por escrito a Afirme, que ya no desean la intermediación del Agente o revoquen su designación.

Las Partes acuerdan que Afirme no será responsable de ningún gasto que el Agente realice en el ejercicio de la autorización que le confiere este Contrato, en virtud de que las comisiones pactadas en la presente cláusula, serán la única contraprestación a cargo de Afirme.

QUINTA. Tipo de Relación. - La celebración del presente Contrato, no constituye poder, mandato, ni facultad de representación legal otorgada por Afirme a favor del Agente. Por lo que, en ningún caso, el Agente podrá asumir, directa o indirectamente la cobertura de cualquier clase de riesgos, rehabilitar pólizas, modificar o rescindir contratos de seguros, dispensar caducidades, emitir endosos, fijar tarifas especiales o comprometer el pago de siniestros, sin la previa autorización expresa y por escrito de Afirme.

El Agente ejercerá su profesión y funciones en forma libre, de forma no exclusiva, sin perjuicio de poder atender otros asuntos que terceros u otras aseguradoras le encomienden, existiendo entre él y Afirme sólo una relación mercantil, pero no de dependencia obrero-patronal.

El Agente no es un intermediario laboral, dado que: (a) cuenta con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores; (b) las actividades que realizará, son de carácter especializado con fines distintos al reclutamiento o subcontratación de personal; y (c) llevará a cabo actividades comerciales con Afirme, en forma no exclusiva ni principal.

En virtud de lo anterior, por ningún motivo deberá interpretarse la celebración de este Contrato como constitutiva de relaciones laborales entre las Partes, ya sea entre sí o entre sus respectivos empleados, trabajadores, socios y/o funcionarios. Por lo tanto, cada Parte será responsable de sus propios empleados, trabajadores y funcionarios ante el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fideicomiso para la Operación del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) o cualquier autoridad en materia laboral.

El Agente se obliga a sacar a Afirme en paz y a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad de carácter laboral pretendida por cualquier empleado del Agente, así como a resarcir a Afirme los posibles daños, pérdidas, indemnizaciones, gastos u otro similar que Afirme se viere obligada a erogar por tales conceptos.

Asimismo, deberá avisar de inmediato por escrito y devolver la documentación a Afirme cuando tenga algún impedimento o conflicto de intereses para atender algún asunto que se le encomiende, así como rechazar el patrocinio de cualquier asunto que vaya en contra de los intereses de Afirme.

SEXTA. Cumplimiento a leyes. - En todo momento, el Agente deberá actuar conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de seguros, como son: Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Circular Única de Seguros y Fianzas, el Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas, disposiciones que emanen de estas últimas y/o cualquier normatividad que se encuentre vigente al momento de la intermediación.

El Agente manifiesta en particular, que conoce el contenido de las Disposiciones de carácter general que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (antes artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros), las cuales se obliga a cumplir cabalmente, en lo que corresponda al propio Agente, respecto de las operaciones que intermedie a favor de Afirme.

Asimismo, reconoce que Afirme le ha entregado las "Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente" vigentes en la institución al momento de firma del presente instrumento, las cuales ha leído en su totalidad, obligándose igualmente a cumplirlas y aplicarlas en la medida que le corresponda, así como cualquier modificación que Afirme llegare a efectuar en el futuro a las mismas.

SÉPTIMA. Mecanismos para la integración de expedientes. - El Agente se obliga a integrar y conservar los expedientes de identificación de clientes, respecto de los cuales intermedie pólizas de seguros. Dichos expedientes deberán estar integrados por la documentación establecida en las Disposiciones aplicables, así como en las Políticas de Afirme, para cada tipo de operación, respecto de proponentes, contratantes, asegurados y/o beneficiarios. Incluyendo enunciativa, más no limitativamente, solicitudes, pólizas, recibos de pago de primas, estatutos, poderes, identificaciones, actas de nacimiento, constancias fiscales, entre otras.

Los expedientes de identificación de clientes deberán estar disponibles en todo momento, para consulta de cualquier funcionario de Afirme, auditores internos, auditores externos o autoridades competentes. Sin perjuicio de ello, Afirme podrá verificar, en cualquier momento, que los expedientes de identificación que conserve el Agente se encuentren debidamente integrados. Para ello, se observará el siguiente procedimiento:

- El oficial de cumplimiento, personal del área de auditoría interna, y/o cualquier personal designado por Afirme, solicitará al Agente, por cualquier medio de comunicación, los expedientes que requiera para su análisis.
- El Agente deberá enviar a Afirme los expedientes requeridos en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que fueron solicitados, pudiendo utilizar medios electrónicos para tal efecto.
- En caso de terminación anticipada del presente Contrato, el Agente quedará obligado a devolver a Afirme, dentro de los 10 días hábiles siguientes y sin necesidad de requerimiento previo, todos los expedientes de identificación de clientes que tenga bajo su custodia. Lo anterior también deberá ser observado cuando se termine la relación laboral y/o comercial entre el Agente y sus empleados y/o personal a su cargo, para lo cual el Agente deberá remitir a Afirme todos los expedientes que hayan sido recabados por estos últimos.

Cualquier documentación, que, de acuerdo a cada tipo de seguro, no sea recabada de forma adecuada por el Agente o se encuentre incompleta, será responsabilidad de este último.

OCTAVA. Emisión Delegada. - En caso de que Afirme, a su sola discreción así lo decida, pondrá a disposición del Agente, una plataforma denominada "sistema de emisión delegada", a través de la cual, el Agente podrá realizar las siguientes operaciones, según esté habilitado para ello por Afirme:

- Cotizaciones de seguros de daños;

- Cotizaciones de seguros de automóviles;
- Cotizaciones de seguros de vida;
- Impresión de cotizaciones;
- Impresión de pólizas, así como de recibos fiscales;
- Consulta de información relativa a cobranza (vencida y/o por vencer);
- Consulta de Información relativa a comisiones por ventas pagadas y por pagar;
- Información sobre renovaciones de pólizas;
- Consulta de endosos para emisión, cancelación, aumento o disminución de primas;
- Consulta e información sobre siniestros;
- Recepción y cobro de primas y pagos de recibos.

Para el caso de seguros de vida, el Agente deberá entregar a Afirme, en un plazo no mayor a 7 (siete) días hábiles siguientes a la fecha de impresión de la póliza respectiva, todas las solicitudes debidamente firmadas por el asegurado, junto con la(s) copia(s) de la(s) identificación(es) oficial(es) correspondiente(s). Afirme no aceptará solicitudes incompletas o que contengan tachaduras, enmendaduras o textos adicionales a los autorizados en los formatos respectivos, por lo que, en dicho caso, la póliza se tendrá por no emitida, quedando obligado el Agente a sustituir la solicitud y demás documentación, así como a responder de los daños y perjuicios que en su caso ocasione. Conviene a las Partes que la falta de entrega de la documentación respectiva, en los términos citados en este párrafo, facultará a Afirme a rescindir al Agente, total o parcialmente, los servicios prestados al amparo del Contrato.

El Agente podrá tener conocimiento de cualquier cambio, modificación, eliminación, adición, actualización o variación a los términos y condiciones de la presente cláusula, con el simple acceso al mismo a través del portal electrónico, mediante el vínculo de términos y condiciones. La omisión por parte del Agente de acceder a dicho vínculo, no representará el desconocimiento de los cambios, modificaciones, eliminaciones, adiciones, actualizaciones o variaciones al sistema de emisión delegada, pues el simple uso o acceso continuo de los servicios que ofrece Afirme, constituyen su aceptación y reconocimiento de los mismos.

Afirmar no se hará responsable de la exactitud de los servicios o información, integridad o calidad, que sean prestados o proporcionados a través del portal de emisión delegada. Será responsabilidad del Agente evaluar y/o verificar y/o valorar la exactitud, totalidad y utilidad de los datos e información y servicios proporcionados a través del portal.

El Agente acepta y reconoce que el sistema de emisión delegada es propiedad exclusiva de Afirme. Asimismo, autoriza a que le sea proporcionada información personal, comercial y confidencial relacionada con operaciones que en materia de seguros tenga con Afirme, sin que esto signifique un compromiso de suministro de información para este último.

Para la utilización de los servicios de emisión delegada, el Agente deberá ingresar la contraseña que para tales efectos le sea otorgada por Afirme, la cual podrá ser modificada previa petición por parte del Agente a Afirme, así como cualquier otro dispositivo de seguridad para el acceso a los servicios de emisión delegada.

El Agente será el único responsable de mantener las contraseñas y/o claves de acceso en estricta confidencialidad y manifiesta que a partir de que le sean designadas por Afirme, él es el único responsable de cualquier uso, operación o actividad que se generen u ocurran a través de su usuario y contraseña.

El Agente se obliga a notificar inmediatamente a Afirme, cualquier uso indebido que se haya realizado con su usuario y contraseña, así como cualquier violación de seguridad que haya sufrido su usuario y contraseña.

El Agente conviene que Afirme no será responsable de los daños o perjuicios que se causen al Agente o a terceros por el mal uso que se genere o realice a través de los servicios e información que el portal contiene, cuando se haya tenido acceso a los mismos con el usuario y contraseña asignado al Agente, y en todo caso, será éste quien deberá pagar los daños y perjuicios causados a Afirme o a cualquier tercero que resulte afectado.

El Agente, deberá seguir los procedimientos que Afirme establezca en el portal, con la finalidad de restablecer o recuperar la contraseña o clave de acceso, en el caso que ésta sea bloqueada por alguno de los supuestos señalados en la presente cláusula o cualquier otro motivo que el Agente no la tenga.

Afirmé se reserva el derecho de modificar o dar de baja el acceso del Agente, a su sola discreción y sin previo aviso, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa la falta de uso de la misma, que se hayan cometido violaciones a través de ella, intentos de acceso erróneos o un uso inadecuado

NOVENA. Calidad. - El Agente se obliga a desarrollar su actividad con la mayor prontitud, buena fe y sentido de responsabilidad, aportando sus conocimientos, esfuerzo y capacidad, debiendo actualizar permanentemente su formación profesional en materia de seguros, de acuerdo a la categoría de su autorización. Asimismo, se obliga a colaborar en la protección de los intereses de la sociedad en general, a través de acciones que se promuevan para concientizar a la población de los beneficios y efectos positivos del seguro.

DÉCIMA. Rendición de cuentas. - Afirme podrá verificar, en cualquier momento, el correcto desarrollo de las actividades acordadas en el presente instrumento, pudiendo solicitar al Agente informes periódicos de su gestión y del estado que guarden los asuntos encomendados. Esta facultad, incluye la posibilidad de que terceros facultados realicen dicha inspección o verificación, tales como auditores, inspectores, abogados externos, funcionarios de autoridades administrativas y regulatorias, entre otros.

DÉCIMA PRIMERA. Confidencialidad. - El Agente se obliga a guardar debidamente el secreto profesional e industrial, manteniendo total y absoluta reserva y silencio hacia terceros sobre cualquier negocio cuya atención Afirme le haya encomendado, así como sobre cualquier sistema, políticas, procesos o cualquier otra información conocida y que sea utilizada por Afirme. El Agente deberá manejar y tratar la Información Confidencial (como dicho término se define más adelante) bajo los siguientes términos y condiciones:

- 1) El Agente reconoce que por su participación en la atención de los distintos asuntos de Afirme, tendrá acceso a información o documentación confidencial de la cual es titular Afirme o los terceros con quienes tenga relaciones, incluyendo enunciativa más no limitativamente toda aquella información legal, laboral, contable, financiera y de cualquier otro tipo (como: expedientes de empleados de Afirme; contratos, convenios, manuales y políticas internas; informes, reportes, resúmenes, documentación y expedientes relacionados con operaciones de Afirme; registros contables y en general cualquier otra información que por cualquier medio sea proporcionada por Afirme), la cual contiene o de cualquier otra forma refleja información relacionada con Afirme, sus clientes, deudores y en general contrapartes de Afirme, misma que no se encuentra disponible al público y protegida por Afirme. Asimismo, en caso de que dicha información deba ser incluida o reflejada en los análisis, dictámenes, compilaciones, resúmenes, esquemas, propuestas, presentaciones, productos, estudios y cualesquiera otros documentos preparados por el Agente, deberá considerarse como confidencial en todo momento (todo lo anterior deberá considerarse como "Información Confidencial").
- 2) El Agente se obliga a no utilizar la Información Confidencial para cualquier otra finalidad distinta al objeto del presente Contrato.

- 3) El Agente se abstendrá en todo momento de revelar o divulgar la Información Confidencial a persona alguna. Sin embargo, (i) dicha Información Confidencial podrá ser divulgada a los representantes, empleados o corresponsales del Agente (los "Terceros Relacionados") que requieran conocer dicha información con el objeto de que el Agente preste a Afirme los servicios objeto de este Contrato, sujeto a que los Terceros Relacionados hayan celebrado con el Agente contratos de confidencialidad en términos sustancialmente similares a los del presente Contrato, y (ii) la Información Confidencial podrá divulgarse directamente, a cualquier persona, previa autorización por escrito de Afirme. El Agente será responsable de cualquier violación a este Contrato por parte de sus representantes, empleados o corresponsales.
- 4) No será considerada como Información Confidencial para los efectos del presente Contrato: (i) información que sea o se convierta en información del dominio público, salvo que esto sea resultado de la divulgación indebida de Información Confidencial por parte del Agente o Terceros Relacionados en contravención al presente Contrato; (ii) información que haya sido proporcionada o sea proporcionada al Agente por una fuente distinta a Afirme, que el Agente no tenga conocimiento que esté sujeta a cualquier prohibición de divulgación de información.
- 5) El Agente se obliga a no copiar ni reproducir la Información Confidencial, salvo por la que se incluyere en los expedientes, contratos, convenios, productos, promociones, análisis, compilaciones, resúmenes, propuestas, presentaciones, estudios y cualesquiera otros documentos preparados por el Agente para Afirme como resultado de los servicios prestados, en el entendido de que: (i) la Información Confidencial escrita (distinta a la incluida en expedientes, contratos, convenios, productos, compilaciones, resúmenes, propuestas, presentaciones, estudios y cualesquiera otros documentos preparados por el Agente para Afirme), deberá ser devuelta por el Agente a Afirme dentro de los 5 (cinco) días hábiles después de que le sea solicitada; y (ii) la Información Confidencial incluida en contratos, convenios, productos, promociones, análisis, compilaciones, resúmenes, propuestas, presentaciones, estudios y cualesquiera otros documentos preparados por el Agente para Afirme como resultado de los servicios prestados a Afirme, Información Confidencial no escrita, incluyendo Información Confidencial transmitida por medios electrónicos, o la Información Confidencial escrita que no hubiere sido solicitada y devuelta, se mantendrá por el Agente en forma confidencial, de conformidad con los términos establecidos en la presente cláusula. En caso de que así lo solicite Afirme, dicha información será destruida (en la medida de lo posible), y dicha destrucción deberá ser confirmada por escrito por el Agente a Afirme.
- 6) En caso de que le sea solicitada o requerida al Agente la divulgación de Información Confidencial, por parte de cualquier autoridad, éste notificará a Afirme de dicha solicitud o requerimiento con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha en que deba divulgar la Información Confidencial, con el objeto de que Afirme busque los medios adecuados para mantener la Información Confidencial como tal. Si el Agente es obligado por una autoridad a divulgar Información Confidencial, el Agente podrá divulgar dicha Información Confidencial a la autoridad que lo obligue, sin responsabilidad alguna para el Agente, siempre y cuando el Agente haga esfuerzos razonables para preservar la confidencialidad de la Información Confidencial, incluyendo sin limitación, el cooperar con Afirme para tomar cualquier acción u obtener otra garantía de que dicha Información Confidencial será utilizada únicamente con carácter confidencial o para los fines requeridos.
- 7) En caso de que el Agente o cualquiera de los Terceros Relacionados incumplan con las obligaciones de confidencialidad a su cargo, el Agente deberá pagar a Afirme los daños y perjuicios que se le lleguen a ocasionar por ese hecho. El Agente reconoce y acepta que en el caso de incumplimiento de sus obligaciones, podrá ser sujeto a las penas establecidas en las leyes o reglamentos que le sean aplicables.

- 8) Las obligaciones del Agente en materia de confidencialidad, establecidas en el presente Contrato y sus anexos, continuarán vigentes inclusive con posterioridad a la resolución o terminación del mismo, durante un plazo de 5 (cinco) años contados a partir de dicha resolución o terminación.

DÉCIMA SEGUNDA. Propiedad Industrial e Intelectual. - Las marcas, logotipos, nombres comerciales, patentes, diseños industriales, programas de cómputo, tecnologías y demás derechos de Afirme en materia de propiedad industrial e intelectual, podrán ser usados libremente por el Agente para el correcto desarrollo de las actividades establecidas en este Contrato y durante la vigencia del mismo, siempre y cuando dichos elementos sean proporcionados expresamente por Afirme para el fin respectivo, por lo que el Agente se deberá abstener de usarlos para fines distintos de los señalados en el presente Contrato o en comunicado posterior, ni permitir a terceros usar dichos elementos, sin el previo consentimiento de Afirme.

DÉCIMA TERCERA. Cesión. - El Agente no podrá bajo ningún título, vender, ceder o enajenar a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, ni los derechos de cobro por la prestación de los servicios.

DÉCIMA CUARTA. Subcontratación. - El Agente podrá subcontratar a su entero cargo y costo, al personal que estime necesario para el cumplimiento del presente Contrato, sin necesidad de autorización previa por parte de Afirme, en el entendido que el personal subcontratado en su caso, será plena responsabilidad del Agente, en el aspecto civil, penal, laboral o de cualquier otra índole.

Lo anterior, siempre y cuando dicho personal no realice actividades de intermediación de seguros (intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, comercialización y asesoramiento para la celebración de contratos de seguro o de fianza, su conservación o modificación, renovación o cancelación, así como el cobro de primas e ingreso de las mismas a la institución) o en su defecto, se asegure que dicho personal también cuenta con cédula de autorización de la CNSF.

DÉCIMA QUINTA. Cooperación. - El Agente se compromete a denunciar cualquier actividad o conducta no ética que pudiese presentar cualquier cliente o funcionario de Afirme, a los siguientes datos de contacto:

Auditoría Interna- 01.800.290.0000, denuncia@afirme.com y auditoria@afirme.com

DÉCIMA SEXTA. Penas Convencionales. - En caso de que el Agente incumpla cualquiera de las obligaciones legales y/o contractuales a su cargo o desempeñe sus actividades en contravención a lo dispuesto en el presente Contrato, deberá pagar a Afirme, por concepto de pena convencional, una cantidad equivalente al 20% (veinte por ciento) de la(s) comisión(es) relativa(s) a la(s) póliza(s) en la(s) cual(es) se haya detectado el incumplimiento, más los daños y perjuicios que en su caso dicho incumplimiento le ocasione a Afirme.

El Agente autoriza a Afirme de manera expresa e irrevocable, a descontar de las comisiones debidas al Agente, las cantidades que resulten por este concepto.

DÉCIMA SÉPTIMA. Protección de Datos Personales. - En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en vigor, Afirme ha puesto a disposición del Agente, previo a la celebración de este Contrato, su aviso de privacidad vigente, manifestando el Agente conocer su contenido y aceptar sus términos.

En caso de que el Agente deba recabar datos personales de terceros a nombre de Afirme, con motivo del presente Contrato, el Agente se obliga a: (i) dar a conocer a dichos terceros el aviso de privacidad de Afirme antes

de recabar sus datos; (ii) utilizar los datos únicamente para las finalidades previstas en el presente Contrato y en el aviso de privacidad; (iii) hacer del conocimiento de Afirme los datos personales que haya recabado de otros titulares; (iv) cumplir con las demás disposiciones de la Ley antes mencionada, en relación al manejo de datos personales a los que tenga acceso con motivo del presente Contrato.

Si el Agente o alguna de las personas en las que se apoye para el cumplimiento del objeto del presente Contrato, incurriera en violación a la referida ley, el Agente se obliga a asumir la responsabilidad que se derive de dicho incumplimiento, así como a cubrir las sanciones que en su caso se generen en perjuicio de Afirme, debiendo sacar en paz y a salvo a Afirme de cualquier controversia, procedimiento, daño o perjuicio seguido en su contra por tal causa.

Afirmé se reserva el derecho de cambiar su aviso de privacidad en cualquier momento, mediante la publicación de un aviso prominente en su página de Internet www.afirmeseguros.com

DÉCIMA OCTAVA. Vigencia y Terminación. - Ambas Partes convienen que el presente Contrato iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta por un tiempo indefinido.

Sin embargo, cualquiera de ellas podrá darlo por terminado en cualquier momento, por el simple hecho de su voluntad, mediante aviso dado por escrito a la contraparte con una anticipación no menor a 15 (quince) días naturales a la fecha en que deba de concluir, quedando obligada a satisfacer los daños y perjuicios que cause la Parte que en su caso no diera aviso con tal oportunidad. No obstante la terminación, el Agente deberá continuar cumpliendo las obligaciones, que en su caso hayan quedado pendientes a su cargo, hasta su total culminación, siempre que dichas obligaciones hayan sido adquiridas con anterioridad a la notificación de la terminación respectiva.

DÉCIMA NOVENA. Rescisión. - El presente Contrato quedará rescindido de pleno derecho, de forma automática y sin necesidad de declaración judicial, en caso de que alguna de las Partes incumpla con las obligaciones aquí asumidas por cada uno de ellos. Para que surta efectos la rescisión, bastará un aviso dado por escrito, en el que Afirme o el Agente, según sea el caso, invoque la causal o incumplimiento que haya dado origen a la rescisión.

En caso de incumplimiento por parte del Agente a cualquiera las cláusulas del presente Contrato o sus Anexos, éste autoriza a Afirme a compensar de las comisiones debidas a su favor o cualquier otra contraprestación, las cantidades que resulten a cargo del Agente por dicho incumplimiento.

VIGÉSIMA. Domicilios. - Las notificaciones y/o avisos que se hagan las Partes se enviarán siempre por escrito, por correo certificado, mensajería especializada, o cualquier otro medio que asegure y acredite su recibo por el destinatario (salvo otros medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología), a los domicilios que cada una de las Partes ha señalado en el presente Contrato. Para tal efecto, Afirme señala como su domicilio el ubicado en Ocampo 220 Poniente, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. El Agente por su parte, señala como domicilio el indicado en la carátula.

Las Partes deberán comunicarse por escrito cualquier cambio en sus domicilios. Caso contrario, las notificaciones hechas en el último domicilio conocido, se tendrán como válidas y surtirán plenos efectos legales.

VIGÉSIMA PRIMERA. Modificaciones. - Ninguna modificación o renuncia a disposición alguna de este Contrato y ningún consentimiento dado al Agente para divergir del mismo surtirá efectos, a menos que conste por escrito y se suscriba por Afirme y aún en dicho supuesto, tal renuncia o consentimiento tendrá efectos solamente en el caso y para el fin específico para el cual fuese otorgado.